Revisão documental — LGPD, ECA e ECA Digital

RASCUNHO PARA REVISÃO — NÃO VIGENTE.

Data: 4 de novembro de 2026. Escopo: política, termos, comunicado às famílias, proposta de operação e inventário do piloto Leo Sardinha.Math. Contextos confirmados: casa/famílias e escolas/cursos; público previsto de 6 a 30 anos. Responsável informado: Leonardo Sardinha; contato autorizado: leosardinhalaus@gmail.com.

1. Resultado e limite

Os documentos foram revistos para melhorar aderência às normas consultadas. Isso não certifica conformidade, não equivale a parecer jurídico profissional e não implanta os procedimentos descritos. O resultado é um conjunto de rascunhos corrigidos e uma lista concreta de evidências ainda necessárias. O responsável autorizou a publicação dos rascunhos e do ajuste das fichas musicais após a revisão. Essa decisão não adota os documentos como vigentes nem autoriza liberar alunos.

O login, a autorização e a saída foram reportados como funcionando no serviço v2. O modo permanece auth-test. Não foram inspecionadas administrativamente as contas dos provedores, seus contratos, sua retenção efetiva ou todas as contas reais de acesso.

2. Normas usadas e o que elas tratam

Referência	Ponto da revisão	Aplicação ao projeto
LGPD, arts. 5º, 6º, 7º e 10	Dados pessoais, necessidade, transparência e fundamento	Processamento local também pode ser tratamento; hipótese jurídica por operação, com avaliação própria para legítimo interesse
LGPD, art. 11	Dados sensíveis	Legítimo interesse não serve como base; não solicitar saúde, biometria ou outros dados sensíveis no piloto
LGPD, art. 14 e Enunciado ANPD nº 1/2023	Melhor interesse e bases aplicáveis a menores	Login não é consentimento; quando esta for a base para criança, manifestação específica e destacada de pelo menos um dos pais ou responsável legal e esforços razoáveis de verificação
LGPD, arts. 18 e 19	Direitos e atendimento	Pedido gratuito, verificação proporcional e resposta conforme o direito; o prazo de 15 dias do art. 19 não é regra única para tudo
LGPD, arts. 15, 16, 33, 46 e 48	Retenção, transferências, segurança e incidentes	Explicitar critérios e limites; validar provedores e transferências; não prometer exclusão de cópias fora de controle
ECA, arts. 2º, 3º, 4º, 15 a 18 e 53	Faixas etárias, proteção integral, imagem, dignidade e educação	Diferenciar menores/adultos, ouvir estudantes, informar famílias e evitar exposição vexatória de resultados
ECA, arts. 70, 70-B e 71	Prevenção, rede de proteção e adequação ao desenvolvimento	Analisar riscos, preparar comunicação obrigatória nas hipóteses aplicáveis e distinguir proteção da criança de incidente de dados
ECA Digital, Lei 15.211/2025, e regulamentação pertinente	Proteção por padrão e obrigações do serviço digital	Oferta educacional dirigida a menores exige considerar a lei; não usar conta adulta como isenção; definir medidas pertinentes às funcionalidades

Referência	Ponto da revisão	Aplicação ao projeto
Resolução ANPD nº 15/2024	Incidentes de segurança	Roteiro com regra geral de comunicação e registro, sem presumir enquadramento simplificado

3. Correções realizadas nos textos

• Distinção entre crianças de 6 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 e adultos de 18 a 30 no público proposto, observadas as definições e exceções do ECA. Nenhum dado novo de idade foi coletado.

• Explicação de que tratamento no aparelho não é sinônimo de anonimato ou de dispensa da LGPD.

• Separação de autenticação, autorização de acesso, representação legal, consentimento e supervisão. Nenhum desses elementos substitui automaticamente os outros.

• Limitação do legítimo interesse a dados não sensíveis e à operação que for justificada, sem adotar essa base para todo o projeto.

• Proteção de imagem, voz, identidade e trabalhos identificados; licença autoral não autoriza uso de imagem ou dados pessoais.

• Previsão de respeito, autonomia progressiva e participação, sem humilhar estudantes ou expor erros. Responsabilidades do projeto não são transferidas integralmente às famílias ou à escola.

• Informação simples para crianças e adolescentes, com necessidade de conferência de acessibilidade antes da adoção.

• Ampliação da descrição dos direitos, inclusive portabilidade quando aplicável, informação sobre consentimento e canais de reclamação.

• Distinção entre prazos propostos de governança e obrigações legais: revisão mensal de acesso e suporte até 90 dias não são prazos gerais impostos pela LGPD.

• Inclusão do guia de escopo do ECA Digital divulgado pela ANPD em 28/10/2026. Sua leitura não substitui avaliar regras específicas e medidas técnicas.

4. Matriz de evidências para fechar a revisão

Tema	Evidência disponível	O que ainda falta
Identificação	Nome e contato autorizados pelo responsável	Confirmar se há dever de indicar encarregado e como atendê-lo; não tratar o contato como nomeação formal nem presumir dispensa por porte
Fundamento	Proposta por finalidade e análise preliminar para adultos	Decisão fundamentada do responsável e avaliação dos dados técnicos relativos a menores, inclusive terceiros
Melhor interesse	Minimização e quatro atividades locais propostas	Registro de benefício, necessidade, alternativa menos invasiva, risco por faixa etária e medidas efetivas
Idade e supervisão	Lista privada de adultos e texto de acompanhamento	Estratégia aplicável, proporcional e demonstrável; não se confirmou mecanismo técnico de idade ou vínculo parental

Tema	Evidência disponível	O que ainda falta
Consentimento, quando aplicável	Critérios legais descritos	Procedimento verificável e registros mínimos, se a operação depender dessa base; não coletar documentos como improviso
Respeito e imagem	Novas cláusulas e ausência de ranking infantil no piloto proposto	Conferir mensagens, competições, exportações e exposição em aula; nenhum uso de imagem foi aprovado
Rede de proteção	Roteiro de acolhimento e deveres aplicáveis acrescentado	Definir pessoas capacitadas, contatos locais e procedimento de comunicação ao Conselho Tutelar para entidades/profissionais abrangidos; e-mail do projeto não substitui emergência
Acessibilidade e informação	Texto simples e distinção de público	Conferência com diferentes necessidades; o texto não prova teste de usabilidade nem auditoria completa
Escola ou curso	Contexto confirmado, sem exigir lista de estudantes	Definir participantes, finalidades, papéis reais, cuidados locais e canais antes de cada adoção institucional
Provedores e exterior	Render em Oregon, escopos Google mínimos	Termos da conta, retenção, encaminhamento de logs, responsabilidades e mecanismo de transferência pertinente
Segurança	Testes fictícios e login/saída reportados pelo responsável	Completar verificações reais de contas, revogação e URLs; política de acesso administrativo e resposta a incidentes
Oferta pública	Parte antiga e repositório continuam públicos	Definir quais recursos continuarão abertos; controles do portal não restringem automaticamente GitHub Pages ou histórico
Publicação e vigência	Rascunhos locais e pacote de revisão	Publicação dos rascunhos autorizada pelo responsável; adoção, data efetiva e liberação dependem de decisão separada

A matriz não substitui a avaliação das obrigações específicas de idade, supervisão, classificação indicativa, denúncia e transparência pertinentes ao ECA Digital. Não presumir que todas as funcionalidades de uma grande rede social sejam obrigatórias da mesma forma em um pequeno portal educacional. Também não presumir dispensa geral por ser pequeno, educativo, gratuito ou ter curadoria.

5. Roteiro de fechamento, em ordem

1. Confirmar o fluxo real de dados em cada atividade e no dispositivo, inclusive conexão, armazenamento local, relatórios e links de saída. Registrar achados sem dados identificadores de estudantes.

2. Finalizar avaliação de riscos, melhor interesse, fundamento por operação e obrigações concretas de proteção de menores. Definir medidas proporcionais antes de implementá-las; não criar coleta excessiva para aparentar conformidade.

3. Confirmar condições dos provedores, mecanismos de transferência, retenção e atendimento; adotar procedimentos de direitos e incidentes com responsáveis e registros privados.

4. Preparar com cada instituição os papéis, a comunicação às famílias, os cuidados com aparelhos e alternativas pedagógicas. Avaliar linguagem e acessibilidade para famílias e estudantes.

5. Completar verificações de acesso e decidir, de forma registrada, a adoção de documentos, data de vigência e eventual liberação das quatro atividades. Manter o bloqueio enquanto as medidas aplicáveis não estiverem demonstradas.

6. Complemento técnico e institucional

AVALIACAO_RISCOS_PILOTO.md relaciona dados, benefícios, riscos e verificação necessária por atividade, sem atribuir classificação residual de risco baixo. EVIDENCIAS_PILOTO_2026-11-04.json contém observações locais limitadas, sem contas reais ou estudantes. FICHA_PREPARACAO_INSTITUCIONAL.md é modelo em branco para uso privado; sua versão preenchida não deverá ser publicada.

Foi preparado ajuste local nas fichas musicais para retirar os campos Nome/Turma/Data. O ajuste está incluído nesta revisão autorizada para publicação e não elimina a possibilidade de identificação se alguém associar um registro opcional a uma lista de pessoas. A revisão também destaca os horários e as respostas nos relatórios da Batalha Naval. A necessidade de guardar tais saídas deve ser decidida antes do uso institucional.

O responsável confirmou o plano Hobby do workspace Render em 4 de novembro de 2026. A documentação informa 7 dias de retenção no explorador de logs para esse plano. A captura de Log Streams enviada pelo responsável mostra Set default, sem destino padrão configurado. Demais retenções dos provedores continuam pendentes; não se presume exclusão global de dados após esse prazo.

7. Fontes oficiais consultadas

LGPD, texto atualizado na Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html

ECA, texto atualizado na Câmara dos Deputados: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-normaatualizada-pl.html

ANPD, Enunciado nº 1/2023: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-divulga-enunciado-sobre-o-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes

ANPD, orientação sobre legítimo interesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-lanca-guia-orientativo-sobre-legitimo-interesse

ANPD, ECA Digital e orientações: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/eca-digital

ANPD, publicação de 28/10/2026 e acesso ao guia de escopo: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-guia-que-esclarece-quem-deve-cumprir-e-quais-sao-as-responsabilidades-das-plataformas-na-protecao-de-criancas-e-adolescentes

ANPD, incidentes: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis

ANPD, transferências: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/assuntos-internacionais/transferencia-internacional-de-dados

As fontes foram usadas para a revisão do escopo descrito. Não houve consulta a dados administrativos privados dos provedores nem contratação ou aceite de termos em nome do responsável.